

주의 요구 / 통 보 / 권 고

1. 제 목 : 입찰계약 업무 불철저
2. 소관부점 : 경영지원실 등 12개 부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

전 부점은 계약에 관하여 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「계약사무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제2조에 따라 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “계약사무규칙”이라 한다) 및 세칙 등¹⁾에서 정하는 대로 물품구매, 공사, 용역 등 입찰계약 업무를 수행²⁾하고 있고

계약담당자는 계약을 체결할 때에 세칙 제4조의2에 따라 계약명, 금액, 법령근거 등을 포함한 계약 관리대장을 ‘계약관리 전산프로그램’ (이하 “계약관리시스템”이라 한다)으로 작성하도록 하고 있다.

한편, 경영지원실은 세칙 및 계약관리시스템 소관부점으로 공사 계약 대장 관리 등 관련 업무를 수행³⁾하고 있다.

1) 세칙과 계약사무규칙에서 정하는 바 외에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 시행령을 따르도록 하고 있음(세칙과 계약사무규칙은 내용이 동일함)

2) 공공개발본부의 경우 「업무분장세칙」에 따라 공공개발지원처에서 공공개발업무 관련 입찰 계약을 총괄하고 있음

3) 「업무분장세칙」 제10조에 따라 각종 행정업무, 조달 및 관재업무 등을 수행하고 있음

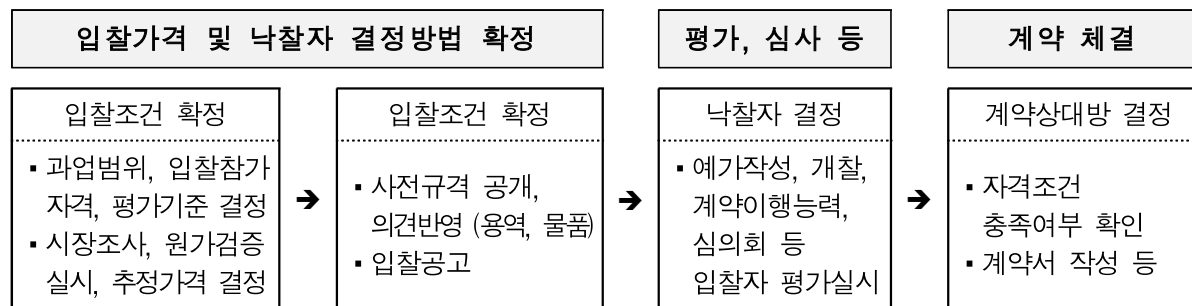
나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

세척 제3조의2 및 제4조 등에 따르면 계약담당자는 공정하고 투명한 절차에 따라 일반경쟁의 방법으로 계약을 체결하여야 하고 필요한 경우⁴⁾에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조에 따라 입찰참가 자격을 제한할 수 있다.

또한, 국가계약법 제8조의2 및 같은 법 시행령 제7조 등에 따르면 계약을 체결하기 위해서는 예산에 계상된 금액 등을 기준으로 하여 추정가격⁵⁾, 예정가격⁶⁾을 미리 작성⁷⁾하여야 하고

국가계약법 시행령 제33조 및 제39조에 따르면 입찰을 실시하는 경우 특별한 경우 외에는 국가종합전자조달시스템(이하 “나라장터시스템”이라 한다)을 이용하여 공고하고 입찰서를 제출받아야 하는데 업무절차는 [그림 14]와 같다.

[그림 14] 입찰계약업무 처리 절차



4) 계약의 성질, 목적, 규모 등을 고려하여 필요한 경우로, 제한경쟁입찰 관련 제한사항과 기준은 국가계약법 시행령 및 시행규칙에 구체적으로 명시되어 있음

5) 물품·공사·용역 등의 조달계약을 체결할 때에 국가계약법 제4조 의한 국제입찰 대상여부를 판단하는 기준 등으로 삼기 위해 예정가격 결정 전 산정된 가격을 말함

6) 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위한 가격으로 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 작성하여야 함(특별한 경우에는 작성하지 않을 수 있고, 작성방법에 대해 시행령 및 시행규칙에 구체적으로 명시되어 있음)

7) 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위한 가격으로 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 작성하여야 함(특별한 경우에는 작성하지 않을 수 있고, 작성방법에 대해 시행령 및 시행규칙에 구체적으로 명시되어 있음)

따라서, 입찰을 실시할 때에는 예정가격, 입찰조건 결정 및 나라장터 사용 등 관련 업무를 법령 등에 따라 명확히 처리하여 입찰참가자의 편의성과 계약업무의 공정성을 확보하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 전 부점에서 실시한 입찰계약 382건⁸⁾의 업무처리 현황을 점검한 결과

(1) 입찰 제한 조건 부적정

입찰참가자격을 제한하는 경우에는 국가계약법 시행령 제21조에 따라 실적, 인증여부 등으로 제한하여야 하는데 특수한 기술이 요구되는 용역계약의 경우에는 당해 용역수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 당해 용역과 같은 종류의 용역수행실적으로 제한하도록 하고 있다⁹⁾.

그런데, ㉠회계법인 컨소시엄과 2020. 6. 29. 계약을 체결한 ‘금융회사 일반담보채권 인수 관련 평가업무’ 용역¹⁰⁾의 경우 당해 용역의 평가대상 건수 등 실적으로 입찰참가자격을 제한하여야 하는데 ‘공인 회계사 200명 이상의 회계법인’을 컨소시엄 필수 구성원으로 공고하는 등 계약상대방의 기업 규모로 참가자격을 제한한 사례가 확인되었다.

8) 계약관리시스템에 등록된 입찰 계약 중 입찰 중 소액수의 견적입찰 또는 조달청 계약의 회, 리스 계약 등을 제외한 382건을 대상으로 입찰참가 예정자 등 국민편익에 영향을 줄 수 있는 사안을 중심으로 확인함

9) 국가계약법 시행규칙 제25조에서도 용역계약의 실적 등으로 제한하는 경우 계약목적물의 규모 또는 양, 추정금액의 1배 이내로 하여야 함

10) 2020. 4. 22. 채권인수처에서 입찰 공고하고 같은 해 6. 12. 개찰하여 계약상대방을 결정함

(2) 나라장터시스템 사용 등 업무처리 불철저

조달청 나라장터시스템은 국가계약법 등 관련 법령에 따라 공공기관의 입찰공고, 입찰서 접수, 참가자격 사전심사 등을 처리할 수 있도록 되어 있고¹¹⁾

관련 법령¹²⁾에서는 전자입찰서 접수를 원칙으로 하되 나라장터시스템을 이용하기 어려운 경우 등 기관의 장이 인정하는 경우에 한정하여 전자 입찰서를 수령하지 않을 수 있도록 하고 있다.

또한, 「협상에 의한 계약체결기준」 제6조, 제7조에서는 협상에 의한 계약의 평가를 위한 제안서의 제출은 제안서의 용량·형태 등으로 인하여 나라장터시스템을 이용하기 어려운 경우에 한정하여 전자우편, 우편 및 인편으로 제출할 수 있도록 하고 있고¹³⁾

입찰참가자의 제안서 평가결과는 특별한 경우 외에는 나라장터시스템 등¹⁴⁾에 위원별·항목별 평가점수를 공개하도록 하고 있다.

따라서, 특별한 경우 외에는 전자로 입찰서 등을 접수하고 평가점수를 공개할 때에는 관련 법령에 따라 나라장터시스템 등을 사용하여 입찰참가예정자에게 입찰 참가 편의와 평가 정보를 제공하여야 한다¹⁵⁾.

11) 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제6조, 제7조 등에 따르면 입찰계약을 전자적으로 처리하려는 경우에는 전자조달시스템을 이용하도록 하고 있음

12) 국가계약법 시행령 제39조, 협상에 의한 계약체결 기준 제6조

13) 입찰참가자의 부담을 완화하고 제출 내역 등을 명확히 기록, 관리하기 위함

14) 입찰을 공고할 때에 평가결과의 일부, 전부 공개가 불가능한 경우 해당 내용 및 사유를 작성하도록 하고 있고, 기관이 별도의 시스템을 사용하여 입찰을 실시하는 것으로 사전에 공고한 경우에는 전자조달시스템을 사용하지 않을 수 있음

15) 공공기관 등이 실시하는 입찰의 대부분은 나라장터시스템을 이용하여 실시되고 있어, 해당 시스템에 입찰을 공고하는 것이 입찰참가예정자에게 충분한 기회를 제공할 수 있음 (자체 입찰시스템을 갖춘 LH, 한국전력 공사 등도 입찰 공고는 나라장터에 병행하고 있음)

그런데 2023. 2. 28. 인재경영실에서 나라장터시스템으로 입찰을 공고한 ‘한국자산관리공사 단체상해보험 보험사 선정’ 용역계약(적격심사 대상)의 경우 나라장터시스템으로 관련 서류를 수령하고 전자로 계약을 체결할 수 있는데도 입찰참가신청서 등을 입찰마감시한까지 공사에 직접 방문하여 제출하도록 하고 있었고¹⁶⁾

2020. 7. 17. 기획조정실에서 나라장터시스템으로 입찰을 공고한 ‘기업자산 매각지원 프로그램 운영을 위한 재무자문’ 용역계약의 경우 ‘협상에 의한 계약’ 방식으로 공고하면서 나라장터시스템이 제안서 접수, 평가결과 등록 및 전자계약 체결 등을 일괄 처리할 수 있는데도 입찰 참가 신청 및 제안서 제출은 방문접수만 허용한 사실이 확인되었다.

또한, 2022. 7. 5. 기업지원총괄처에서 나라장터시스템으로 입찰을 공고한 ‘기업구조조정펀드(가칭) 설계 및 운영방안 자문’ 용역의 경우 ‘협상에 의한 계약’ 방식으로 입찰을 실시하여 제안서평가 후 나라장터시스템으로 평가위원 명단과 위원별·항목별 평가점수를 공개하도록 하고 있는데¹⁷⁾, 평가결과 미공개 사유에 대한 공고 없이 전체 점수에 한정하여 공개하고 있는 것으로 확인되는 등

[표 27] 및 [별표 5] “나라장터시스템 사용 등 입찰계약 명세”와 같이 제안서 평가결과를 공개하지 않은 사례 48건(11개 부점)이 확인되었다.¹⁸⁾

16) 나라장터시스템을 통해 개찰하여 예정가격을 초과하는 최저가 낙찰자에게 적격 통보 후 전자로 계약을 체결할 수 있는데도 현장에서 입찰서를 수령하고 예정가격을 개봉하는 방법으로 업무를 처리하고 있음

17) 평가결과 공개가 불가능한 경우 공개불가 내용과 사유를 공고하여야 함

18) 공공개발본부를 제외한 입찰계약 총 136건 중 65건이 협상에 의한 계약으로 진행되는 등 협상에 의한 계약 체결을 선호하는데 평가결과 공개 등 관련 업무가 불철저 함

[표 27] 나라장터시스템 사용 접수, 평가결과 공개 등 입찰계약 요약

(단위 : 건)

소관부점	협상에 의한 계약				비고
	입찰서 전자접수		평가결과공개		
	여	부	여	부	

합 계 : 평가결과 미공개 48건 (11개 부점)

소 계	44	21	17	48	
경영지원실	8	6	2	12	
채권인수처	-	7	-	7	
기업지원총괄처	6	2	2	6	
인재경영실	4	1	-	5	
기획조정실	1	4	-	5	
자금회계실	5	-	-	5	
기업자산인수처	4	-	-	4	
새출발기금운영처	-	1	-	1	
공공개발지원처	4	-	3	1	
해양투자금융처	1	-	-	1	
홍보실	1	-	-	1	
기업회생지원처	5	-	5	-	
온비드사업처	3	-	3	-	
조세채권관리처	1	-	1	-	
정보시스템실	1	-	1	-	

한편, 공사에서는 나라장터시스템을 이용하기 어려운 경우에 대한 기준 없이 담당자에 따라 전자 입찰서의 수령여부를 달리하고 있었고 공사에서 시행중인 협상에 의한 계약 중 나라장터시스템을 통해 제안서를 제출받은 경우는 확인되지 않았는데¹⁹⁾

협상에 의한 계약에 참여하는 업체의 기회비용을 고려하고 입찰서류 제출 내역 등을 명확히 기록, 관리할 수 있도록 견본 제품을 제출하여야 하는 경우 등에 대해 인편제출을 요구하는 등 나라장터시스템을 사용하지 않고 입찰서와 제안서를 제출하는 기준을 수립할 필요가 있다.

19) 협상에 의한 계약 65건 중 전자 입찰서를 수령한 계약은 44건으로 확인(그 중 21건은 전자 접수 곤란을 표시함)되었고, 나라장터시스템을 통해 제안서를 제출 받은 경우는 없음

(3) 장기간 이행되는 계약체결 업무 개선 필요

한편, 국가계약법 제21조 및 같은 법 시행령 제69조에 따르면 조사, 연구, 시설관리 용역 및 소프트웨어의 유지보수 등 [표 28]과 같은 계약에 대해서는 장기계속 계약²⁰⁾을 체결할 수 있도록 하고 있는데

[표 28] 장기계속 계약 체결대상

구 분	내 용
1호	운송·보관·시험·조사·연구·측량·시설관리 등의 용역계약 또는 임차계약
2호	전기·가스·수도 등의 공급계약
3호	장비, 정보시스템 및 소프트웨어의 유지보수계약

장기계속 계약은 [그림 15]와 같이 다년간 이행될 계약의 총액과 해당 연도의 계약체결 금액을 계약서에 명시하고 계약이행은 해당 연도에 한정하여 수행하며 필요한 경우에는 계약 당사자간 합의로 계약을 계속하지 않고 종료 할 수 있다.

[그림 15] 장기계속 계약 계약서 예시

조달청 장기계속계약 체결 통보문	장기계속계약서(전자계약)
“기재생략”	“기재생략”

20) 이행에 수년이 걸리는 용역 등의 계약 특성과 「국가재정법」에 따라 차년도 사업비를 확정하기 어려운 국가, 공공기관 등의 특성을 고려하여 운영 중인 계약 방법

그런데, 2021. 10. 27. 자금회계실에서 계약을 체결한 ‘한국자산관리공사 세무대리’ 용역의 경우 계약기간은 1년이나 연장할 경우 최장 3년간 용역을 수행할 수 있는데도 사업예산과 추정가격은 1년에 해당하는 금액(40,000천 원)만 [그림 16]과 같이 입찰공고문에 기재하였는데

[그림 16] 세무대리 용역 입찰공고 내용

입찰공고문	전자조달시스템 입찰 화면
“기재생략”	“기재생략”

2022. 10. 28. 첫 번째 계약기간이 종료되자 담당자는 1차년도와 동일한 금액으로 계약을 체결하면서 ‘연장계약’을 승인 받고 계약금액이 5천만 원 이하라는 이유로 계약보증금 납부를 지급각서로 대체하였다.

해당 계약이 최대 3년간 이행될 예정이었다면 장기계속계약을 체결하여야 하는데 이 경우 계약의 총 부기금액은 105,000천 원²¹⁾이 되어 계약보증금 수령 등의 조치가 있어야 하는데도 1차년도 계약금액을 기준으로 국가계약법에서 정의하지 않은 ‘연장계약’²²⁾을 체결한 것으로 확인되는 등

[표 29]와 같이 장기간 소요되는 계약을 연장계약으로 처리한 사례 5건(3개 부점)이 확인되었다.

21) 실제 계약체결금액은 35,000천 원(1년)

22) 국가계약법에서는 과업내용 증가 등에 따라 계약기간을 연장(계약금액 조정 가능)할 수 있도록 하고 있으나 전년도 계약서를 근거로 새로운 계약서를 작성하는 연장계약에 대해 정의하고 있지 않으며, 차년도 계약은 사실상 신규 수의계약에 해당함

[표 29] 장기간 소요 계약 체결 현황

소관부점	계 약 명	계약현황		비고
		최종기간	구분	
합 계 : 5건 (3개 부점)				
자금회계실	“기재생략”	3년	1년 단위	
채권인수처		3년	1년 단위	
		3년	1년 단위	
인재경영실		5년	1년 단위	
		5년	1년 단위	

[소관부점 의견] 경영지원실 등 해당 부점은 감사결과를 수용하면서도 시스템 부족과 계약업무의 난이도, 일원화 되지 않은 업무의 한계를 설명하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실 등 11개 부점 부점장은 입찰참가 제한이 부적정한 사안과²³⁾, 협상에 의한 계약 평가결과 공개가 불철저한 48건²⁴⁾에 대해서 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

경영지원실장은 국가종합전자조달시스템을 사용하지 않고 입찰서, 제안서를 제출할 수 있는 기준을 마련하시기 바랍니다.(권고)

자금회계실장, 채권인수처장, 캠퍼스인재개발원장은 장기간 소요되는 계약에 대해 총계약 금액 및 기간을 부기하는 등 장기계속 계약을 체결할 수 있도록 기준을 마련하고 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

23) 채권인수처

24) 11개 부점(경영지원실, 인재경영실, 채권인수처, 기획조정실, 자금회계실, 기업자산인수처, 기업지원총괄처, 새출발기금운영처, 공공개발지원처, 해양투자금융처, 홍보실)

[별표 5]

나라장터시스템 사용 등 입찰계약 명세

순 번	계 약 명	평가결과 공개여부	소관부점
합 계 : 48건 (11개 부점)			
1	“기재생략”	부	경영지원실
2		부	”
3		부	”
4		부	”
5		부	”
6		부	”
7		부	”
8		부	”
9		부	”
10		부	”
11		부	”
12		부	”
13		부	공공개발지원처
14		부	기업자산인수 처
15		부	”
16		부	”
17		부	”
18		부	기업지원총괄처
19		부	”
20		부	”
21		부	”
22		부	”
23		부	”
24		부	기 획 조정실
25		부	”
26		부	”

순 번	계 약 명	평가결과 공개여부	소관부점
27		부	"
28		부	"
29		부	새출발기금 운영처
30		부	인재경영실
31		부	"
32		부	"
33		부	"
34		부	"
35		부	자금회계실
36		부	"
37		부	"
38		부	"
39		부	"
40		부	채권인수처
41		부	"
42		부	"
43		부	"
44		부	"
45		부	"
46		부	"
47		부	해양투자금융처
48		부	홍보실